결재	담당자	팀장 (센터장)	지역단장

채무 확인 요청서

● **요청하시는 서류 및 사유를 표시해 주세요.**

☐ 채무확인서 ☐ 신용카드 거래내역서 ☐ 기타( )

☐ 법원제출(파산) ■ 법원제출(개인회생/신용회복) ☐ 법원제출(소송 등 기타) ☐ 본인확인(공공/금융기관 제출 등

● **요청하시는 분의 관계를 표시해 주세요.**

☐ 본인 ■ 대리인(법무사/변호사 사무실직원) ☐ 가족 ☐ 가족外 이해관계인(보증인 등)

● 고객님의 신상정보를 알려주세요.

본인 (신청대상자)	성명	연락처
	생년월일	
	주소	

● 대리인인 경우 작성해 주세요.

대리인	성명	신청인과의 관계 대 리 인
	대리인업체명 리셋플러스	연락처

유의사항

◈ **개인회생 신청시 별제권에 대한 유의** : 법원에 개인회생절차개시 신청을 하더라도 담보권을 가진 금융회사는 **별제권***을 가지므로 담보권 행사에는 영향이 없습니다.
따라서 개인회생절차개시 신청에도 불구하고 담보대출이 변제되지 않을 경우 금융회사는 경매실행 등 법적절차를 진행할 수 있습니다.

*** 담보채권자가 담보물에 대해서는 다른 채권자보다 우선변제를 받을 수 있는 권리**

《별제권의 내용과 효과》

. 별제권의 내용 : 유치권, 질권, 저당권, 전세권 등을 가진 자는 그 목적인 재산에 관하여 별제권을 가진다.
〔☞「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제411조, 제586조〕

. 별제권의 행사 : 별제권은 개인회생절차에 의하지 아니하고 행사한다.
〔☞ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제412조, 제586조〕

◈ **개인회생 신청시 법원의 중지.금지명령에 따른 영향** : 개인회생절차개시 신청이 있는 경우 법원은 개인회생 절차 개시결정시까지 개인회생채권을 변제받거나 변제를 요구하는 일체의 행위의 중지 또는 금지를 명할 수 있습니다. 이러한 경우 금융회사는 이자를 수취할 수 없으므로 별제권이 적용되는 담보대출은 연체가 발생할 수 있습니다. 〔☞「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제593조〕

◈ **개인회생 개시결정시 변제기 도래 간주** : 법원의 개인회생절차개시결정시에 기한부채권(모든 대출금)은 변제기가 도래한 것으로 간주되므로 개인회생절차상 채무조정 대상이 아닌 대출금은 상환을 하셔야 하며, 상환하지 아니한 경우 금융회사는 경매 등 담보권 실행절차를 진행할 수 있습니다.
〔☞「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제425조 및 제581조〕

본인( )의 요청에 의거 귀사로부터 받은 신용정보는 위 요청사유에 명시되어 있는 범위 내에서만 사용할 것을 확인합니다.
또한 본인은 귀사로부터 제공받은 신용정보에 대하여 3개월을 초과하여 사용하지 않겠으며, 만약 위 요청사유 등을 허위작성 또는 상기 사항을 위반한 경우에는 민・형사상의 책임을 본인이 질 것을 확약합니다.

신청일 :

● 신청인 서명/인

2022-11-28 11:50:05 3926008d-59b2-41 전민지